



CENTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA

NOTA TÉCNICA N. 32/2020

Assunto: Estudo sobre estratégias para solução de Temas previdenciários pendentes de julgamento perante o STF, o STJ e a TNU que ensejam sobrestamento de processos.

Relatores: Juiz Federal Eurico Zecchin Maiolino e Aline Carlos Dourado Braga (Nugep do STJ)

Revisores: Juízes Federais Márcia Maria Nunes de Barros, Carlos Geraldo Teixeira e José Carlos Dantas Teixeira de Souza

RELATÓRIO

Cuida-se de nota técnica referente a estudo sobre estratégia para solucionar a seguinte problemática: Temas previdenciários pendentes de julgamento perante o STF, o STJ e a TNU que ensejam sobrestamento de processos.

Observa-se que as ações em que discutidas questões previdenciárias representam grande volume do movimento processual na Justiça Federal nas cinco regiões do país. É o que demonstram as últimas estatísticas apresentadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no Justiça em Números de 2019.

Desse levantamento, é possível constatar que dentre os cinco assuntos mais demandados perante a Justiça Federal, três deles estão relacionados a matérias previdenciárias. E não só esses assuntos estão entre os cinco mais relevantes numericamente como são os três primeiros dessa lista. Em razão disso, afirma-se na publicação que: “na Justiça Federal o assunto central refere-se a Benefícios em Espécie - Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário e Aposentadoria por idade. Destaca-se, também, que dos cinco maiores assuntos no TRF1, TRF4 e TRF5, apenas um não é referente aos benefícios em espécie.”

Interessante perceber qual a contribuição em números absolutos e percentuais dessas ações em relação ao acervo de processos.

Confira-se:

Federal	1. DIREITO PREVIDENCIÁRIO–Benefícios em Espécie/Auxílio–Doença Previdenciário	787.728 (1,90%)
	2. DIREITO PREVIDENCIÁRIO–Benefícios em Espécie/Aposentadoria por Invalidez	512.416 (1,23%)
	3. DIREITO PREVIDENCIÁRIO–Benefícios em Espécie/Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)	228.115 (0,55%)
	4. DIREITO ADMIN. E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO – Organização Político-administrativa / Administração Pública (FGTS)/ Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	227.952 (0,55%)
	5. DIREITO TRIBUTÁRIO–Dívida Ativa	219.636 (0,53%)

1

Ainda reforçando essa moldura fática, ressalta-se que, em reportagem publicada no Conjur, a Juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Livia Peres, ao comentar ferramenta em construção para integrar o Pje e os sistemas informatizados do INSS, asseverou que “Nos primeiros meses de 2020, havia cerca de 200 mil decisões prolatadas pela Justiça Federal pendentes de cumprimento pelo INSS, algumas com seus prazos expirados há tempo considerável.”²

Como muitas questões jurídicas em discussão em ações previdenciárias são multitudinárias (ações de massa) e ainda relevantes sob aspecto social ou jurídico, verifica-se a existência de muitos temas de repercussão geral, repetitivos e no âmbito da Turma Nacional de Uniformização sobre essas questões.

Nas sistemáticas para julgamento por amostragem, ao ser submetida a questão a julgamento qualificado, é facultado, nos termos da lei, determinar-se a suspensão da tramitação das ações em que verificada identidade com a questão jurídica a ser julgada para a formação de precedente qualificado. Desse modo, os temas de repercussão geral e os temas repetitivos do STJ, enquanto pendentes de julgamento, podem ensejar o sobrestamento nacional de processos, nos termos dos artigos 1035³ e 1037⁴ do Código de Processo Civil, caso assim tenha sido determinado em decisão judicial.

No âmbito da Turma Nacional de igual maneira, há previsão para sobrestamento dos demais casos idênticos, no que se refere aos julgados especiais quando houver afetação de representativo da controvérsia.⁵

1 Justiça em Números 2019, Relatório Analítico, p. 205, acesso em 15/08/2020, no link: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf,

2 Reportagem intitulada “Decisões em ações previdenciárias terão cumprimento automatizado”, acesso em 15/08/2020, às 12h08, no link: <https://www.conjur.com.br/2020-jul-06/deciso-es-aco-es-previdenciarias-terao-cumprimento-automatizado>

3 O Art.1.035, § 5º, do CPC, dispõe que: Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

4 Art. 1.037, caput e inciso II, do CPC: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: [...]II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;

5 Art. 16, § 5º, do RI-TNU: A Secretaria da Turma Nacional de Uniformização dará ciência às Turmas Recursais e Regionais de Uniformização e ao juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade dos pedidos de uniformização de interpretação de lei federal acerca da afetação de representativo de controvérsia, a fim de que sejam suspensos os demais processos envolvendo idêntica questão de direito enquanto não julgado o caso-piloto.

Com efeito, nesta data, foram resgatados em pesquisa nos respectivos portais na internet, 4 temas de Repercussão Geral, 17 temas Repetitivos do STJ e 34 temas da TNU em que discutidas questões previdenciárias nessa situação, conforme listagens anexas.

Em consulta ao Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios, mantido no portal do CNJ, realizada a pesquisa pelo assunto denominado direito previdenciário, recuperou-se como resultado que há 86.163 processos sobrestados em razão de temas repetitivos do STJ e de temas de repercussão geral.

Para solucionar essa questão, é necessário que seja desenhada e implementada ação apta a fazer frente a esse problema de forma a minimizar-lhe os efeitos.

Diante disso, ela foi submetida ao grupo operacional do Centro Nacional de Inteligência em reunião ocorrida em 29 de julho de 2020, deliberou-se que a questão, relevante sob os aspectos sociais e jurídicos, poderá ser objeto de proposta de nota técnica a ser submetida ao grupo decisório com a sugestão de que o assunto seja apresentado ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização.

JUSTIFICATIVA

Compete ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, no âmbito da gestão de precedentes, identificar e propor alternativas de solução às situações em que se identifiquem dificuldades na aplicação de precedentes qualificados, que possam comprometer a segurança jurídica e a própria efetividade do sistema de precedentes (art. 2º, II, d, da Resolução CJF-RES-2018/00499).

E como já relatado acima, há judicialização ampliada de questões previdenciárias, o que é confirmado ao se observar números disponibilizados no portal do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em que há informações quanto ao ano de 2019, em que foram implantados, em cumprimento à determinação contida em decisão judicial individual, 494.404⁶ novos benefícios e, em cumprimento à decisão proferida em ações civis públicas, 2.216.513 novos benefícios (espécies: pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por idade e por tempo de contribuição, salário maternidade e benefício assistencial).

O impacto dessas questões ultrapassa as estatísticas do Poder Judiciário e as do INSS uma vez que sua repercussão mais sensível é aquela verificada na vida das pessoas que recorrem à Justiça para obtenção de provimento jurisdicional em demandas dessa

⁶ Acesso em 15/08/2020, às 11h55, no link: <https://www.inss.gov.br/acesso-a-informacao/judicializacao-de-beneficios/>, nos formulários denominados Benefícios (Requerimento Inicial) Implantados por Decisão Judicial Individual – 2019 e Benefícios (Requerimento Inicial) Implantados por Decisão Proferida em Ação Civil Pública – ACP – 2019.

natureza. Isso porque buscam concessão ou revisão de benefícios que, muitas vezes, lhes garantem a subsistência em momento de vida que podem estar doentes ou idosos.

Em razão disso, o tempo é fator crucial a ser considerado. Mais especificamente sobre a matéria aqui abordada, merece nota que ainda segundo o último Justiça em números: “outro dado de destaque é que as maiores faixas de duração processual estão concentradas no tempo do processo pendente, em específico na fase de execução da Justiça Federal (8 anos e 1 mês) [...]. Ao desconsiderar os processos suspensos por Repercussão Geral ou Recursos Repetitivos, o tempo médio do acervo reduz de 4 anos e 10 meses para 3 anos e 8 meses.”⁷

Ademais, o tempo de tramitação de ações previdenciárias, tendo em conta sua possível dilatação em razão de eventual suspensão determinada pelo STF, pelo STJ ou pela TNU, em razão de existência de temas para a fixação de precedentes qualificados ou de julgamento pela sistemática de representativos (no caso da TNU) denotam um fator ainda mais sensível desde que iniciada a crise sanitária enfrentada pelo país com as infecções decorrentes do vírus COVID-19.

Portanto, a gênese desses benefícios já imprime a imprescindível celeridade na resolutividade administrativa ou judicial, por serem substitutivos da renda mensal dos segurados e fonte alimentar também de suas famílias, quadro agudizado, como já ressaltado pela pandemia. A maioria desses processos tramitam na Justiça Federal sob o rito dos Juizados Especiais estruturados em princípios específicos, entre eles, a celeridade, um reforço legal do legislador ao direito constitucional à solução do processo em prazo razoável.

Por outro lado a pandemia mundial desencadeada pelo novo Coronavírus (COVID-19) nos apresenta enormes e variados desafios que transcendem a luta pela manutenção da vida e a área de saúde, espraia efeitos deletérios sobre praticamente todas as áreas de atividades humanas (funcionais, econômicas e sociais) impondo também adaptações, inclusive na prestação jurisdicional, a preservar, o quanto possível tais atividades e, sobretudo a vida digna. Impõe-nos, de plano, um olhar atento à celeridade na prestação de justiça sobretudo nos casos em que subjaz a busca de reconhecimento de direito social imprescindível à manutenção da vida com dignidade.

Dentre as possíveis soluções para abrandar os efeitos dessa problemática, erigiu-se, nos debates na última reunião do grupo operacional do Centro de Inteligência, a possibilidade de apresentação de proposta sugerindo-se a marcação de **sessões de julgamento temáticas**, para a rápida solução de questões previdenciárias que ensejam sobrestamento de processos.

Assim sendo, para evitar que essas ações fiquem tempo dilatado aguardando julgamento e concorram com outros tipos de ação para sua inclusão em pauta, o

7 Justiça em Números 2019, Relatório Analítico, p. 221. Acesso em 15/08/2020, às 11h55, no link: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf

encaminhamento desta nota técnica é no sentido de que a solução aqui forjada, qual seja, a do estabelecimento de sessões temáticas, deve ser apresentada à presidência do órgão julgador competente para julgamento desses temas previdenciários para decidir sobre a possibilidade de deliberação sobre essa sugestão.

A utilização de pautas temáticas como forma de agilização da tramitação dos processos e obtenção de celeridade na resolução dos conflitos já é utilizada por diversos órgãos do Poder Judiciário com eficácia inquestionável. Constitui ferramenta eficiente para a gestão de processos e permite o diagnóstico preciso do acervo existente, revelando de maneira mais clara quais as consequências das decisões a serem prolatadas nestes processos e seu alinhamento com as políticas judiciárias.

É de notar-se, ainda, que em casos de temas repetitivos e de repercussão geral, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, somente com a publicação do acórdão em que apreciado o mérito do tema correspondente haverá a aplicação aos demais casos idênticos, vale dizer, com a retomada da marcha processual. Por esta razão, entremostra-se necessário articular a ação de sugestão de realização de sessões de julgamento temáticas com outra ação que promova a atuação dos órgãos julgadores e dos relatores para garantir a agilidade na publicação desses julgados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto e com base na atribuição prevista no inciso II, c/c I, alínea ‘c’, do art. 2º da Resolução CJF-RES-2018/00499, de 1º de outubro de 2018, referente ao gerenciamento de precedentes, sugere-se:

- a) o encaminhamento desta nota técnica à Presidência do STF, juntamente com a listagem de temas de repercussão geral cuja questão jurídica seja previdenciária e estejam pendentes de julgamento para possibilitar a análise quanto à conveniência de realização de sessões temáticas de julgamento para apreciação dos temas listados, bem como para a priorização do julgamento;
- b) o encaminhamento desta nota técnica ao Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, juntamente com a listagem de temas repetitivos cuja questão jurídica em debate seja relacionada a questões previdenciárias e estejam pendentes de julgamento para possibilitar interlocução com o Ministro Presidente da 1ª Seção do STJ, a fim de levar a conhecimento do Colegiado a sugestão aqui apresentada para análise a conveniência de realização de sessões temáticas de julgamento para apreciação dos temas listados;
- c) o encaminhamento desta nota técnica à Presidência da TNU, exercida pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal, juntamente com a listagem de temas representativos cuja questão jurídica em debate seja relacionada a questões

previdenciárias e estejam pendentes de julgamento para possibilitar a análise quanto à conveniência de realização de sessões temáticas de julgamento para apreciação dos temas listados, bem como para a priorização do julgamento.

Brasília, 22 de outubro de 2020.